

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2189/2535

ร้อยตำรวจเอกจำนงค์ พรหมพันธุ์ใจ

โจทก์

นายโชติ อัสวลาภ

จำเลย

นายสุรเดช วิจารณกุล ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า เนื่องจากโจทก์ได้ย้ายจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อไปประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โจทก์จึงไม่ได้รับสำเนาฎีกาของจำเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งหมาย ได้ปิดไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ จนกระทั่งวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 โจทก์ได้แต่งทนายความและมอบให้มาตรวจ สำนวน จึงทราบ ว่าจำเลยยื่นฎีกาไว้ เห็นได้ว่าโจทก์มิได้ตั้งใจ ที่จะไม่ยื่น คำแก้ฎีกาภายในกำหนด และทนายโจทก์ต้องการรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ การเขียนคำแก้ฎีกา โปรดอนุญาตให้โจทก์ แก้ฎีกาและขยายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกาออกไปอีก 20 วัน นับแต่วันยื่นคำร้อง

หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

80,91,167,137,172,173,174 วรรคสอง,326

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้เฉพาะข้อหา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137,172,173,174 วรรคสอง และมาตรา 326ส่วนข้อหาตามมาตรา 167 เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม เป็น ความผิดต่อรัฐ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และ 326 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 326 อันเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 173, 174 วรรคสอง และมาตรา 326 อันเป็นการกระทำความผิด ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษ ตามมาตรา 174 วรรคสอง อันเป็นบทหนักที่สุดและ จำเลยกระทำความผิดดังกล่าวสองกรรมต่างวาระกัน เรียงกระทงลงโทษ จำคุก กระทงละ 6 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน

จำเลยฎีกา (อันดับ 57 แผ่นที่ 2)

โจทก์รับสำเนาฎีกาโดยวิธีปิดหมายวันที่ 1 เมษายน 2535(สำนวนธุรการ อันดับ 65 แผ่นที่ 2)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58)

คำสั่ง

โจทก์จะยื่นคำแก้ฎีกา ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นเมื่อโจทก์อ้างว่าไม่ได้รับสำเนาฎีกา ของจำเลยเพราะการส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ไม่ชอบ โจทก์จึงมิได้แก้ฎีกา ภายใน กำหนด โจทก์ต้องร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการ ต่อไป โจทก์จะยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาทีเดียวไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ของ โจทก์

โจทก์จะยื่นคำแก้ฎีกา ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นเมื่อโจทก์อ้างว่าไม่ได้รับสำเนาฎีกา
ของจำเลยเพราะการส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ไม่ชอบ โจทก์จึงมิได้แก้ฎีกา ภายใน
กำหนด โจทก์ต้องร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการ
ต่อไป โจทก์จะยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาทีเดียวไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ของ โจทก์

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-อัมพร เดชศิริ-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>